

**MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5078219-30.2024.4.02.5101/RJ**

**RELATORA:** JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

**IMPETRANTE:** LORENZO RAZZOLINI BIAZZI

**IMPETRADO:** JUÍZO FEDERAL DA 1ª VF DE MACAÉ

**MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE REUNIU FEITOS IDÊNTICOS, CINDIDOS INICIALMENTE DE FORMA IRREGULAR EM PERÍODOS ANUAIS PARA REPETIÇÃO DE INDÉBITO SOBRE RUBRICA FOLGAS INDENIZADAS. DECISÃO QUE DETERMINOU A REUNIÃO DOS PROCESSOS E EXPEDIÇÃO DE UMA ÚNICA RPV DENTRO DO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. NÃO HÁ TERATOLOGIA OU ATO COATOR ILEGAL OU ABUSIVO. DECISÃO QUE PRESTIGIA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS, O PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E SE ENCONTRA DENTRO DO QUE PREVÊ A RECOMENDAÇÃO 159 CNJ DE 23.10.2024 QUE DISPÕE SOBRE MEDIDAS PARA IDENTIFICAÇÃO E TRATAMENTO DE LITIGÂNCIA ABUSIVA, CITANDO COMO EXEMPLOS POTENCIAIS DESSA CONDUTA A PROPOSITURA DE AÇÕES JUDICIAIS SOBRE O MESMO TEMA E MESMA PARTE AUTORA, DE FORMA FRAGMENTADA E A FORMULAÇÃO DE DEMANDAS IDÊNTICAS SEM MENÇÃO A PROCESSOS ANTERIORES OU PEDIDO DE DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL IMPETRADA PROFERIDA QUE SE MANTÊM. SEGURANÇA DENEGADA.**

**ACÓRDÃO**

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, DENEGAR A SEGURANÇA Sem honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei nº 12.016/2009. Publique-se. Intime-se. Notifique-se o Juízo impetrado. Com o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de novembro de 2024.

5078219-30.2024.4.02.5101

510014773082 .V3

**MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5078219-30.2024.4.02.5101/RJ**

**RELATORA:** JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

**IMPETRANTE:** LORENZO RAZZOLINI BIAZZI

**IMPETRADO:** JUÍZO FEDERAL DA 1ª VF DE MACAÉ

**RELATÓRIO**

Trata-se de mandado de segurança tempestivo impetrado pela parte autora em face do Juízo da 1ª Vara Federal de Macaé que, nos autos do processo 5004673-28.2023.4.02.5116 que versa sobre repetição de imposto de renda sobre folgas indenizadas e rubricas semelhantes (i) determinou sua reunião com a ação nº 5004675-95.2023.4.02.5116, (ii) retificou de ofício o valor da causa da ação para R\$79.200,00, bem como (iii) **determinou a expedição de ofício para cancelamento do RPV anteriormente deferido**, para que o valor devido seja futuramente apurado pela Contadoria, levando-se em conta contracheques juntados pela parte demandante nos dois processos.

Narra o impetrante que a decisão do **Evento 74** dos autos principais (5004673-28.2023.4.02.5116/RJ) teria identificado que *"este processo possui as mesmas partes, pedido e causa de pedir do processo nº 5004675-95.2023.4.02.5116"*, tendo obtido em ambos *"a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária quanto ao imposto de renda incidente sobre folgas indenizadas, apenas existindo diferença no período em que o imposto foi descontado"*.

Enquanto o pedido do processo nº 5004673-28.2023.4.02.5116/RJ teria como objeto o período de novembro de 2018 a dezembro de 2020, o processo nº 5004675-95.2023.4.02.5116 formularia pedido abrangendo o período de janeiro de 2021 a fevereiro de 2022.

A decisão impugnada neste mandamus entende que *"a modificação do período abrangido em cada ação não caracteriza a existência de diferença entre os pedidos"* - que são os mesmos - então, *"a causa de pedir, seja a remota, seja a próxima, não muda, tratando-se, de fato, de uma mesma ação"*.

Portanto, conclui ser evidente *"a intenção de burlar a competência absoluta dos Juizados Especiais Federais."*

O impetrante entende de forma diversa e traz aos autos recentes decisões judiciais que amparam sua tese (5001444- 26.2024.4.02.5116, 5061804- 69.2024.4.02.5101 e 5061824- 60.2024.4.02.5101).

Ressalta que a decisão do **Evento 57** dos autos originários já havia homologado os valores da execução, não cabendo à autoridade impetrada decidir novamente sobre questões já decididas, dada a preclusão da decisão.

O ato coator, desta forma, estaria ferindo a garantia constitucional de proteção à coisa julgada.

A liminar foi indeferida por esta Relatora pela inexistência de irreversibilidade dos efeitos e de urgência.

Em informações, o magistrado prolator da decisão assim se manifestou:

*Em atenção ao Ofício nº 510014505982e à r. decisão proferida nos autos da ação de Mandado de Segurança, autuada sob o nº 5078219-30.2024.4.02.5101, passo a prestar as informações que seguem.*

*Trata-se de ação, distribuída sob o rito dos Juizados Especiais Federais, em que se requereu a repetição de indébito referente às parcelas pagas de IRPF sobre folgas indenizadas no período de 11/2018 a 12/2020. **Simultaneamente** o autor distribuiu outra ação, com a mesma causa de pedir, referente ao período de 01/2021 a 02/2022.*

*Inicialmente, como foram distribuídas a juízes distintos, essa divisão não foi percebida. Entretanto, após julgar outra ação em que houve modo de proceder idêntico por outra parte representada pelo mesmo advogado, solicitei que fosse verificada a existência de outros processos em situação similar.*

*Assim, constatada a efetiva burla à competência dos Juizados Especiais Federais pela divisão e fracionamento potestativo de ações com mesmo pedido e causa de pedir, proferi a decisão para cancelamento da requisição de pagamento e reunião dos feitos, e informei o fato à Corregedoria do Tribunal, considerando que não é a primeira vez que o mesmo escritório de advocacia adotou esse comportamento desrespeitoso à competência dos Juizados e das Varas Federais.*

*Por oportuno, informo que as requisições já foram canceladas e os valores devolvidos, conforme se verifica no evento 93.*

*É o que cumpre informar, na forma solicitada, permanecendo à disposição para ulteriores esclarecimentos que porventura se façam necessários.*

*Aproveito o ensejo para apresentar a Vossa Excelência protestos de elevada estima e consideração.*

A União - Fazenda Nacional requer a manutenção da decisão recorrida.

O Ministério Público Federal não manifestou interesse em intervir no feito.

É o breve relatório.

## VOTO

Da análise das circunstâncias do caso concreto, entendo que a segurança requerida nesta demanda deve ser denegada, conforme razões a seguir expostas.

Com efeito, entendo correto o magistrado que considerou que a existência de duas ações com mesmas partes, pedido e causa de pedir seria evidente burla à competência dos Juizados. Cindir períodos para repetição do indébito tributário referente aos mesmos fatos geradores não seria suficiente para inovar lides.

Tratando períodos anuais pregressos como passíveis de cisão de processos e repetição de ações, certamente busca a parte autora multiplicar decisões, burlar o juízo natural e duplicar pagamentos em RPV, mantendo sempre irregulamente os processos dentro da competência do teto dos Juizados Especiais Federais.

Nesse particular, recente **Recomendação do CNJ n. 159, de 23/10/2024**, alerta a Justiça para tomar medidas para identificação e tratamento de litigância abusiva e, em lista exemplificativa anexada à dita Recomendação, em seu Anexo A, cita como conduta processual processualmente abusiva :

- 6) proposição de várias ações judiciais sobre o mesmo tema, pela mesma parte autora, distribuídas de forma fragmentada;
- 7) distribuição de ações judiciais semelhantes, com petições iniciais que apresentam informações genéricas e causas de pedir idênticas, frequentemente diferenciadas apenas pelos dados pessoais das partes envolvidas, sem a devida particularização dos fatos do caso concreto;
- 8) petições iniciais que trazem causas de pedir alternativas, frequentemente relacionadas entre si por meio de hipóteses;
- 9) distribuição de ações com pedidos vagos, hipotéticos ou alternativos, que não guardam relação lógica com a causa de pedir;
- 10) petição de demandas idênticas, sem menção a processos anteriores ou sem pedido de distribuição por dependência ao juízo que extinguiu o primeiro processo sem resolução de mérito (CPC, art. 286, II);

Ou seja, proposição de ações judiciais sobre mesmo tema, distribuídas de forma fragmentada e distribuição de ações idênticas sem menção a processos anteriores para fins de dependência, são condutas possivelmente consideráveis como litigância abusiva ou predatória.

No caso em exame, se verifica que, na ação processo 5004673-28.2023.4.02.5116, interposta em 07/07/23, o pedido se refere à repetição de folgas indenizadas entre novembro 2018 e dezembro 2020, tendo a sentença condenado a União Federal à restituição dos valores observada a prescrição quinquenal.

Já no processo 50046759520234025116, distribuído na mesma data 07/07/2023, há alteração apenas do período para se dar entre janeiro de 2021 e fevereiro de 2022. A sentença da mesma forma do anterior condena a União Federal à restituição dos valores observada a prescrição quinquenal.

Não houve recurso inominado em nenhuma das ações e portanto seguiram para cumprimento da sentença. Nesse momento o Juízo percebeu que seriam ações idênticas apenas com cisão de períodos e assim deveriam inicialmente terem sido reunidas com verificação do valor da causa para limite dentro do patamar dos Juizados Especiais Federais.

Portanto a reunião dos processos, mesmo a destempo, cumpre a regra primordial de competência dos Juizados e também a de prevenção do Juízo. Não há que se falar portanto em coisa julgada descumprida em ambas as ações, já que essas deveriam desde o início terem sido formalizadas como único processo, sob pena de nulidade e burla ao juízo natural. Mais ainda, o magistrado não estaria alterando a sentença, que se deu sem particularizar valores ou períodos a executar, e sim restringindo os efeitos financeiros das sentenças prolatadas, a fim de adequação ao teto dos Juizados e à conexão que deveria ter sido realizada inicialmente.

Nesse particular, esta Turma já teve oportunidade de discorrer sobre a questão, e inclusive considerou em situação análoga, a existência de coisa julgada relativa ao processo anterior, no caso de ajuizamento de nova ação relacionada à mesma rubrica diferindo apenas o período para repetir o indébito tributário, entendendo que houve burla à competência dos Juizados. (Sessão dia 20/8/2024, RECURSO CÍVEL Nº 5005777-82.2023.4.02.5107/RJ, Relatora Dra. Daniella Motta). O processo distribuído posteriormente foi extinto.

Dessa forma, entendo que a decisão impetrada está proferida dentro da legalidade, dentro da viabilidade de prosseguimento dos processos cindidos de forma irregular e, portanto, não há afronta coisa julgada e sim cumprimento da coisa julgada dentro dos limites passíveis a

ação em Juizado Especial Federal. Inexiste portanto assim teratologia, ou ato coator e abusivo .  
A hipótese é de denegação da segurança.

**Pelo exposto, nos moldes da fundamentação, VOTO POR DENEGAR A SEGURANÇA Sem honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei nº 12.016/2009. Publique-se. Intime-se. Notifique-se o Juízo impetrado. Com o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.**